沈阳安运公共交通有限公司“11•5”一般车辆伤害事故调查报告

2021年11月5日13时30分许，在沈阳市皇姑区文储街16号沈阳安运公共交通有限公司113路公交停车场内，在牵引故障公交车时，发生一起车辆伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失为因事故发生单位就赔偿事宜与死者家属尚未达成一致，直接经济损失初步认定为87.668万元。（不含事故处罚）

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规定，结合本案实际情况，经区政府授权，11月16日成立了由区应急局任组长单位，区纪委监委、区公安分局、区工会、区交通执法大队、鸭绿江街道办事处等单位组成的沈阳安运公共交通有限公司“11•5”一般车辆伤害事故联合调查组（以下简称“调查组”），并聘请2名交通事故、机械伤害类事故专家组成专家组，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过查阅资料、现场勘察、调查取证和技术论证分析，查清了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议，并针对事故原因

及暴露出的问题，提出了事故防范措施。现形成调查报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故有关单位情况

沈阳安运公共交通有限公司

统一社会信用代码：91210106764381907B,类型：有限责任公司（自然人独资或控股的法人独资），住所：沈阳经济技术开发区花海路 8 号，法定代表人：何某某，注册资本：人民币壹亿零柒佰伍拾玖万肆仟伍佰元，成立日期：2004 年 10 月 26 日。营业期限：自 2004 年 10 月 26 日至 2033 年 08 月 06 日，许可经营项目：城市公共交通。一般经营项目：公交车和站亭广告载体出租；自有汽车维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）事故有关人员情况：

崔某某,身份证号：210111XXXXXXXXXXX，男，58 岁，沈阳安运公共交通有限公司 113 路、115 路公交线路维修主任。

侯　某,身份证号：210104XXXXXXXXXXX，男，39 岁，沈阳安运公共交通有限公司司机。

蔡某某，身份证号：210114XXXXXXXXXXX，男，44 岁，沈阳安运公共交通有限公司司机。

王某革 ，身份证号：210112XXXXXXXXXXXX，男，53岁，沈阳安运公共交通有限公司113公交线路经理。

王某宁 ，身份证号：210103XXXXXXXXXXXX，男，40岁，沈阳安运公共交通有限公司安全保卫部部长。

刘某某，身份证号：210102XXXXXXXXXXXX，男，46岁，沈阳安运公共交通有限公司分管安全工作副经理。

张某某，身份证号码:211321XXXXXXXXXXXX，男，40岁，沈阳安运公共交通有限公司115路公交线路维修工，临时调配到113路公交线路进行工作。在此次事故中死亡。

（三）直接经济损失情况：事故发生单位就赔偿事宜与死者家属尚未达成一致，根据《工伤保险条例》第三十九条第（三）项的规定：一次性工亡补助金标准为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的20倍；2021年2月28日国家统计局发布《中华人民共和国2020年国民经济和社会发展统计公报》全国2020年城镇居民人均可支配收入43834元；伤亡赔偿金暂定为87.668万元，故直接经济损失初步认定为87.668万元。（不含事故罚款）。

二、事故经过及伤亡情况

（一）事故经过及救援情况

2021年11月5日9时左右，司机蔡某某、侯某在线路经理王连革的安排下，由维修主任崔某某带领上述两名司机

和维修工人张某某（死者）将几辆故障车辆统一牵引到停车场西南角进行维修。13 时 30 分许，当牵引第六辆公交车（辽 AK4930）时，发生事故。当时，崔某某在辽 AK4930 车辆的左前门附近，张某某松开车辆刹车鼓后，从车下爬出，并告知崔某某可以进行拖车了。崔某某跨越两车之间的硬牵引，到达两车右侧中间位置，通知侯某和蔡某某可以进行牵引。随后蔡某某登上辽 AC8563 号黄海牌 DD6129S33 型大型客车（以下简称甲车）作为牵引车辆，牵引侯某控制的辽 AK4930 号黄海牌 DD6118B25N 型大型客车（以下简称乙车），向东行驶时，将未知原因返回车下的维修工人张某某碾压并拖拽。乙车向东运行，崔某某看到张某某倒在地上，随即叫停甲车和乙车，三人下车查看，看到张某某头朝北脚朝西躺在地上。

事故发生后，崔某某立即向线路经理王某革报告，王某革随即拨打 120 急救和 110 报警，随后向公司主管安全的副总经理报告。120 救护车赶到现场，张某某已经死亡。

（二）事故报告及善后工作

王某革随即拨打 120 急救和 110 报警，随后向公司主管安全的副总经理报告。报警后有交警赶往现场，因非道路交通事故，将事故转 110 指挥中心。

15 时 47 分，皇姑区应急管理局指挥中心接到沈阳市应急管理局指挥中心转件后，后立即组织人员对此事进行信息

核实、取证，并对相关人员进行调查询问，并对现场进行勘验。

三、事故原因与性质认定

事故调查组对事故现场进行了勘察、检测，并查阅相关资料，询问相关当事人，由专家组出具了事故技术分析报告，经调查组讨论分析研究，对事故发生的原因进行了确定。

（一）现场勘察

技术组于自2021年11月12日到现场进行了技术调查。

现场情况：甲车头向东偏南方向停于事发现场，其前轮处于左转姿态；乙车头向东停于甲车西侧，前轮处于直行状态；甲车与乙车之间由钢质牵引杠联接。甲车和乙车西侧为排列的多台公交客车，在公交车列中、乙车西侧为空车位。

公交车列空位处有南北两条双排车轮由西向东碾压痕迹；北侧双排轮碾压痕迹之间有刮擦痕，干草被刮除，裸露出土地面；北侧双排轮碾压痕迹东部土地表面层呈翻动状，散落有疑似头盖骨的物质，北侧双排轮碾压痕迹在翻动状土地表面缺失；翻动状土地表面东侧的北侧双排轮碾压痕迹延伸至张某某尸体处，北侧双排轮碾压痕迹附近、翻动状土地表面至张某某尸体处附刮擦痕及人体组织。

车辆状态：甲车前部及车底未见异常痕迹。乙车后部至公交车列之间距离为605cm。乙车外形长×宽×高：1131×

253.2×318cm，轴距：560cm，前悬：241.2cm，总质量：16500kg，车辆识别代号：LDD03D014D0003181。后轴制动分泵位于后轴前侧，表面附刮擦痕、原附着泥土减层。左后轮内侧轮胎冠附碾压状血迹。左后轮后车底表面附刮擦痕、喷溅状及涂抹状血迹。油底壳下表面附刮擦痕、原附着油泥减层。乙车左后轮内侧轮胎冠附碾压状血迹、左后轮后车底表面附喷溅状血迹，符合乙车左后轮碾压张某某，导致其头部破损、血液及脑组织喷出的特征；乙车左后轮后车底表面附刮擦痕和涂抹状血迹，油底壳下表面附刮擦痕、原附着油泥减层，符合乙车底部（后轴后部）与张某某刮擦的特征。由张某某俯卧于乙车左后轮印痕上，且乙车左后轮及其后部车底附有符合碾压、刮擦张某某特征的痕迹，可确定乙车左后轮及其后部车底碾压并拖拽张某某。

3、死者位置状态：张某某位于乙车下部、左后轮东侧构成导致事发的位置因素；乙车在张某某没有躲避空间的情况下开始运动构成导致事发的时间因素。位置因素或时间因素不能单独导致事发，只有在两个因素共同作用下才能导致事发。综上，事发原因为张某某位于乙车下部时乙车移动。

（二）事故原因

1.直接原因

事发原因为张某某位于辽AK4930号大型客车下部时辽AK4930号大型客车移动，导致张某某被碾压身亡。

2.间接原因

（1）维修工人张某某安全意识淡薄，擅自违规违章作业，将自身处于危险环境中，致使被大型客车左后轮碾压。

（2）沈阳安运公共交通有限公司未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对生产安全事故隐患排查不到位，致使作业环境存在生产事故隐患；

（3）沈阳安运公共交通有限公司对员工安全教育不到位，致使现场管理人员管理、监护不到位，从业人员安全意识淡薄，擅自违规违章操作，将自身处于危险环境中，导致事故的发生。

（4）沈阳安运公共交通有限公司对安全生产三年专项整治行动落实不彻底、不深入，安全管理混乱，安全生产主体责任不落实，没有对作业现场存在的风险辨识和管控、事故隐患排查到位，企业的安全生产规章制度、操作规程不能有效执行到位，导致事故的发生。

（5）现场管理人员崔某某监护不到位，在未判定现场人员已经确保安全的情况下指挥车辆开始牵引，致使修理工人张某某被碾压。

（6）甲车驾驶员蔡某某和乙车控制人侯某违章操作，对车辆牵引现场安全状态判定不到位，未在车辆运行前对车辆周边进行有效瞭望，导致事故的发生。

（三）事故性质

经调查组认定，沈阳安运公共交通有限公司113路停车场车辆伤害事故属于“从业人员违章操作将自身处于危险环境中，生产经营单位安全生产管理缺失、车辆操作人员对车辆周边安全状态判定不到位，现场管理人员监护缺失”等原因所致的一般生产安全责任事故。

四、对事故责任单位及有关责任人员的处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

沈阳安运公共交通有限公司 未依法履行安全生产主体责任；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对相关人员的安全生产教育不到位，致使作业人员违章操作将自身处于危险环境中，对该起事故负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条、第四十一条、第四十四条的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项、《沈阳市皇姑区应急管理局行政处罚自由裁量标准》（2021版）、

《沈阳市规范行政处罚自由裁量权实施办法》，建议由皇姑区应急管理局对其给与相应的行政处罚。

（二）对事故责任人员处理建议

1、张某某，安全意识淡薄，擅自违规违章操作，将自身处于危险环境中，对此次事故负有直接责任；但其已死亡不再追究其责任。

2、崔某某，沈阳安运公共交通有限公司113路、115路公交线路维修主任，现场实际负责人。其未认真履行安全生产职责，导致安全生产责任制未落实，安全管理不到位；监护不到位，在未判定现场人员已经确保安全的情况下指挥车辆开始牵引，对事故发生负有领导责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）、（六）、项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条、《沈阳市皇姑区应急管理局行政处罚自由裁量标准》（2021版）、《沈阳市规范行政处罚自由裁量权实施办法》，建议由皇姑区应急管理局对其给与相应的行政处罚。

对其违反刑法有关规定的，建议由司法机关依法处理。

3、侯　某，在作业过程中，未严格落实岗位安全责任，未遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，对车辆牵引现场安全状态判定不到位，未在车辆运行前对车辆周边进行瞭望。在此次事故中负有责任，其行为违反了《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条，依据《安全生产违法行

为行政处罚办法》第四十五条、《沈阳市皇姑区应急管理局行政处罚自由裁量标准》（2021 版）、《沈阳市规范行政处罚自由裁量权实施办法》，建议由皇姑区应急管理局对其给与相应的行政处罚。

对其违反刑法有关规定的，建议由司法机关依法处理。

4、蔡某某，在作业过程中，未严格落实岗位安全责任，未遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，对车辆牵引现场安全状态判定不到位，未在车辆运行前对车辆周边进行瞭望。在此次事故中负有责任，其行为违反了《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条、《沈阳市皇姑区应急管理局行政处罚自由裁量标准》（2021 版）、《沈阳市规范行政处罚自由裁量权实施办法》，建议由皇姑区应急管理局对其给与相应的行政处罚。

对其违反刑法有关规定的，建议由司法机关依法处理。

5、王某革 ，沈阳安运公共交通有限公司 113 公交线路经理。未组织实施本单位安全生产规章制度和操作规程，未认真履行安全生产职责，导致安全生产责任制未落实，现场生产安全事故隐患未能及时消除，对事故发生负有领导责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（二）、（五）、项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条、《沈阳市皇姑区应急管理局行政

处罚自由裁量标准》（2021 版）、《沈阳市规范行政处罚自由裁量权实施办法》，建议由皇姑区应急管理局对其给与相应的行政处罚。

五、事故防范和整改措施

（一）沈阳安运公共交通有限公司，应深刻吸取事故教训，增强安全生产意识，防止各类事故的发生。

1、加强对从业人员的安全生产教育和岗位培训，提高从业人员的安全素质和安全意识，严格执行安全生产各项规章制度，加强作业现场经常性安全检查，及时消除事故隐患和“三违”行为，杜绝各类事故的发生。

2、组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

（二）进一步提高安全生产责任意识

全区各部门要深刻汲取沈阳安运公共交通有限公司“11•5”一般车辆伤害事故教训，举一反三，进一步落实安全监管责任。督促各生产经营单位严格落实企业安全生产责任，杜绝违章冒险作业，消除事故隐患，防止此类事故再次发生。

各行业主管部门要严格落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”的要求，把“生命至上、安全第一”的理念贯穿到生产管理经营和各项社会活动的全

过程，从根本上提高科学发展、安全发展水平，切实维护人民群众生命财产安全。

沈阳安运公共交通有限公司“11•5”一般

车辆伤害事故联合调查组

2022 年 3 月 4 日